

0000506-60.2016.8.26.0698

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: VINICIUS MONERAT TOLEDO MACHADO

Comarca: Pirangi

Foro: Foro de Pirangi

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 29/09/2022

... em razão da prática o crime de tráfico de drogas, nos termos do artigo 33 da Lei n. 11.343, de 2006. Não se vê, pois, qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, com indubitosa possibilidade do exercício de tais garantias sem qualquer mácula. É o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: "Quanto a inépcia da incoativa, pela simples leitura da peça, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirangi

Foro de Pirangi

Vara Única

Travessa Vereador Rafael João Giglio, s/nº, Pirangi-SP - cep 15820-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000506-60.2016.8.26.0698 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000506-60.2016.8.26.0698

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 51/2016 - Delegacia de Polícia de Pirangi, 229/2016 - Delegacia de Polícia de Pirangi

Autor:

Justiça Pública

Réu:

João Ricardo Costa da Silva e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VINICIUS MONERAT TOLEDO MACHADO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia, imputando a JOÃO RICARDO COSTA DA SILVA e PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA a prática do crime previsto no artigo 171, caput, do Código Penal, na forma do artigo 29, caput, do Código Penal. Segundo consta na denúncia, "no dia 17 de dezembro de 2015 e no dia 02 de fevereiro de 2016, em local não precisado, nessa Comarca de Pirangi, JOÃO RICARDO COSTA DA SILVA e PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA, previamente ajustados e com unidade designios, obtiveram, para proveito comum, vantagem ilícita no importe de R\$ 5.620,00 (cinco mil seiscientos e vinte reais), em prejuízo da empresa 'Cafter Indústria e Comércio LTDA', representada por José de Lima Souza, mediante o uso do meio fraudulento doravante explicitado" (fl. 287).

A denúncia foi recebida no dia 02 de setembro de 2019 (fl. 293). O réu Paulo foi

citado (fl. 353). O réu João Ricardo Costa da Silva foi citado por edital (fl. 364). Aquele primeiro réu apresentou resposta à acusação (fls. 367/373). Após, a douta Promotoria de Justiça manifestou-se nos autos nos seguintes termos: "Tais circunstâncias simultâneas aos fatos em tese criminosos, aliadas à novel legislação tornando condicionada a ação penal, ilidem a intervenção estatal por falta de justa causa, porque ao novar a dívida a própria vítima abdicou de seu direito à representação e desconstituiu o tipo penal ao transacionar sobre o que seria o objeto jurídico criminal" (fl. 384).

É o relatório.

Decido.

De plano, tratando-se de ato que prescinde de qualquer formalidade, tal como bem disposto pela douta Promotoria de Justiça, "as expressas manifestações da vítima nos autos solicitando providências criminais" (fl. 382) é suficiente para se reconhecer a existência de representação.

Dito isso, da inicial acusatória é possível se vislumbrar o preenchimento dos pressupostos do artigo 41 do Código de Processo Penal, com apontamento do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado a classificação do crime e o rol das testemunhas, com pedido de condenação em razão da prática o crime de tráfico de drogas, nos termos do artigo 33 da Lei n. 11.343, de 2006. Não se vê, pois, qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, com indubitosa possibilidade do exercício de tais garantias sem qualquer mácula. É o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: "Quanto a inépcia da incoativa, pela simples leitura da peça, praticamente transcrita no relatório, logo se concluiu pela inexistência do vício apontado, na medida em que plenamente atendido o disposto no artigo 41, do Código de Processo Penal. O fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, obviamente até então apuradas, foi exposto com linguagem clara e objetiva, sem qualquer omissão que impossibilitasse o exercício do contraditório e da ampla defesa, constando, devidamente, a qualificação do apelante e o rol de testemunhas. Importante ressaltar que o acusado possuía perfeito conhecimento do motivo pelo qual estava sendo processado para se defender adequadamente" (TJSP; Apelação Criminal 0001666-08.2017.8.26.0530; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Simão - Vara Única; Data do Julgamento: 21/03/2019; Data de Registro: 26/03/2019). Rejeito a preliminar de inépcia.

Ao mérito.

O tipo penal esculpido no artigo 171 do Estatuto Repressivo Brasileiro exige a obtenção de vantagem indevida induzindo ou mantendo alguém em erro. Ao dispor sobre o elemento subjetivo em tal tipo penal, o Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que "No estelionato, o dolo é a vontade de praticar a conduta iludindo a vítima, exigindo-se o elemento subjetivo do injusto, que é a vontade de obter vantagem ilícita para si ou para outrem" (AREsp 1429226 Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR). A esse respeito, não há demonstração de indícios mínimos da intenção de fraudar com objetivo de obter vantagem indevida. Houve duas renegociações distintas, inclusive, com apontamento por parte da douta Promotoria de Justiça que "O credor se dispôs mediante duas novações, a receber seu crédito em data futura, certamente mediante alguma compensação financeira, obtendo do devedor uma garantia representada primeiro por cheques de terceiros desconhecidos e segundo pelo contrato referido" (fl. 383).

Enfim, o fato de os cheques envolvidos na negociação entre as partes não terem sido pagos, por si só, não autoriza a conclusão que os denunciados tenham utilizado as cártulas com o fim de cometer as condutas descritas na denúncia. A propósito: "Estelionato. Insuficiência de provas. Dúvida intransponível sobre a existência

de dolo específico. Fato que consubstancia, em princípio, mero inadimplemento contratual. Postulados de presunção de inocência e intervenção mínima que não podem ser olvidados. Logo, descabimento de decreto condenatório. Acolhimento ao alegado pela defesa ao responder. Atipicidade da conduta havida. Absolvição mantida. Recurso da acusação improvido, portanto." (TJ/SP Apelação nº 9000034-32.2001.8.26.0050 - Relator Desembargador Encinas Manfré julgado em 27/10/2016). E ainda: "APELAÇÃO - ESTELIONATO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FRAUDE -CHEQUE EMITIDO COMO GARANTIA DE DÍVIDA - ATIPICIDADE - ABSOLVIÇÃO DECRETADA. No estelionato não comprovada a fraude e o dolo precedente, impõe-se a absolvição do réu. O cheque emitido como garantia de dívida não caracteriza o crime do art. 171, § 2º, VI do diploma penal constituindo a sua devolução sem fundos em fato atípico. " (TJMG - Apelação Criminal 1.0434.05.003539-4/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/10/2006, publicação da súmula em 17/11/2006).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão condenatória e o faço para absolver sumariamente os acusados JOÃO RICARDO COSTA DA SILVA e PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA a prática do crime previsto no artigo 171, caput, do Código Penal, nos termos dos artigos 386, III, e 397, III, ambos do Código de Processo Penal. Ante a absolvição, custas não são devidas. Oportunamente, após o trânsito, procedam-se às anotações e comunicações devidas, arquivando-se o feito com as cautelas legais.

PIC

Pirangi, 29 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA